

1516867-57.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

ISIS GAMA DE AGUIAR, registrado civilmente como WILSON GAMA DE AGUIAR e ISABELLY

MIRANDA DA ROCHA, registrado civilmente como ROSSYNALDO MIRANDA DA ROCHA CEZÁRIO

Juíza de Direito: Dra. Tatyana Teixeira Jorge

VISTOS.

ISIS GAMA DE AGUIAR, registrada civilmente como WILSON GAMA DE AGUIAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516867-57.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516867-57.2021.8.26.0228 - 2021/001247

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

ISIS GAMA DE AGUIAR, registrado civilmente como WILSON GAMA DE AGUIAR e ISABELLY

MIRANDA DA ROCHA, registrado civilmente como ROSSYNALDO MIRANDA DA ROCHA CEZÁRIO

Juíza de Direito: Dra. Tatyana Teixeira Jorge

VISTOS.

ISIS GAMA DE AGUIAR, registrada civilmente como WILSON GAMA DE AGUIAR e ISABELLY MIRANDA DA ROCHA, registrada civilmente como ROSSYNALDO MIRANDA DA ROCHA CEZÁRIO, qualificadas nos autos, foram denunciadas e processadas como incursas nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teriam, no dia 12 de julho de 2021, por volta de 00h25, na Rodovia SP 270 nº 14, Butantã, nesta cidade e Comarca, previamente ajustadas e em identidade de desígnios, vendido, para consumo de terceiros, 03 porções de cocaína, substância determinante de dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As rés foram presas em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 71/77), tendo-lhes sido concedida liberdade provisória em sede de habeas corpus (fls. 125/132).

As acusados foram regularmente citadas e notificadas (fls. 183 e 184), e apresentaram defesa preliminar por meio de defensor constituído (fls. 166), recebida a denúncia (fls. 185) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido as rés interrogadas.

O Ministério Público requereu a improcedência da pretensão punitiva, ante a disparidade do depoimento de Anderson de Castro Picioneri na fase inquisitiva e na processual, tendo a prova produzido nos autos soado frágil. A defesa reiterou os termos da manifestação ministerial.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão punitiva é improcedente.

Isto porque não foram reunidas provas suficientes da autoria delitiva.

Com efeito, a disparidade das versões da testemunha Anderson de Castro Picioneri na fase inquisitiva e processual constituiu dúvida insuperável, não havendo prova segura para a condenação.

Na fase inquisitiva, Anderson disse que teria ido até o ponto de tráfico localizado em frente ao prédio da Odebrecht e que lá teria sido encaminhado para falar com a ré Ísis, a qual afirmara que teria apenas um invólucro, pelo valor de R\$: 100,00, mas que se o depoente quisesse mais, ela conseguiria. Relatou que permitiu que Ísis adentrasse em seu veículo, sendo certo que, no meio do caminho, viu uma viatura da polícia militar, tendo resolvido adentrar num motel já conhecido seu, denominado Quo. Afirmou que lá a acusada Ísis tomou um cerveja, enquanto o depoente tomou um suco, sendo certo que Ísis pediu por telefone para que sua amiga Isabelly levar os entorpecentes. Disse que Isabelly chegou com mais três porções de cocaína, sendo certo que todos usaram o entorpecente. Disse que se iniciou uma confusão após o uso do entorpecente, eis que Ísis e Isabelly passaram a fazer chantagem com o depoente, tendo cobrado a quantia de mil e quinhentos reais, ameaçando contar para familiares do depoente que ele sairia com travestis.

Já em juízo, Anderson modificou a versão, tendo afirmado que inicialmente contactou Ísis para comprar entorpecentes, de quem adquiriu um papelote de cocaína pela quantia de R\$: 40,00, mas que depois de irem ao motel, onde aguardariam sua amiga Isabelly, ora corré, levar mais entorpecentes, teria feito programa com as duas, mas que o valor combinado pelo programa seria R\$: 150,00, sendo que pelos entorpecentes pagou R\$: 40,00 cada papelote., num total de R\$: 200,00.

Ou seja, enquanto na fase de inquérito policial Anderson afirmou ter apenas comprado entorpecentes das rés, na fase instrutória admitiu que fez programas com elas, tornando inverossímil a assertiva inicial, vez que o que de ordinário ocorre em casos como o presente é se fazer consumo de entorpecentes em conjunto com o parceiro sexual.

Aliás, neste sentido foi o interrogatório das acusadas.

Portanto, inexistindo provas seguras de que as acusadas incorreram no crime de tráfico de drogas, outra solução não há senão a absolvição por falta de provas.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER as rés ISIS GAMA DE AGUIAR, registrada civilmente como WILSON GAMA DE AGUIAR e ISABELLY MIRANDA DA ROCHA, registrada civilmente como ROSSYNALDO MIRANDA DA ROCHA CEZÁRIO, dos fatos que lhe foram irrogados na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM
SUPERIOR / DIREITA